

verso: a remissão a fatos pretéritos, a retroatividade pela retroatividade, não é, em si, maléfica. A Constituição veda, isto sim, que o fato já ocorrido seja alcançado para o efeito de ser tributado — "cobrar tributos em relação a fatos geradores" prévios à lei —, impedindo, dessarte, o afã estatal de adjudicar os efeitos possíveis do fato gerador, segundo a legislação preexistente.

A norma retro-operante, portanto, que alterasse a forma de pagamento de um tributo exigível face a um evento impondível já consumado, sem que essa alteração redundasse em acréscimo patrimonial seria, em verdadeiro rigor, inconstitucional? Não, pois o rol de garantias constitucionais ao contribuinte e seu patrimônio não se vê abstraído: não há cobrança de tributo, e, portanto, incorre diminuição patrimonial contrária à Constituição.

Outra é a conclusão, porém, se a retroação implica abordagem a uma parcela do patrimônio do contribuinte que não foi considerada pela legislação anterior. E inútil, aí, evocar a retrospectividade para dizer que os efeitos pecuniários são posteriores à lei: o fato gerador consumou-se, e, não obstante os efeitos ocorrerem após a lei, de todo modo é forçoso concluir a ocorrência de uma diminuição patrimonial. Se a retroatividade da lei tributária, em suma, induz aumento do montante a ser recolhido em relação à lei anterior, então inequivocamente ocorre a afronta ao princípio constitucional, porque aí há uma imposição legal, compulsória, de recolher um plus por causa de um fato consumado e de efeitos pecuniários já delimitados anteriormente. Cobrar-se-ia tributo, enfim, em relação a fato gerador já ocorrido no momento da edição da lei.

A semelhante raciocínio acresça-se o seguinte: a retroatividade — constitucionalmente desautorizada — tampouco há de ser utilizada como mecanismo hábil a viabilizar uma "desobrigação" de recolhimento do tributo devido pela ocorrência do fato gerador. Quanto a isso, parece plausível sustentar que a irretratividade da lei frente ao fato gerador reclama tratamento bifronte — a impossibilidade de cobrar é, também, a impossibilidade de isentar. Assaz perceptível que a disciplina da isenção é correlata à do tributo, e, por conta disso, determinadas limitações ao poder de tributar refletem equivalências na faculdade estatal de isentar.

Por isso que, nesse domínio, a distinção entre retroatividade e retrospectividade vale com a mesma força: a alteração de efeitos supervenientes à lei que mantenha a isenção é, abstratamente, irrelevante do ponto-de-vista constitucional, desde que não repercuta nos limites quantitativos da isenção. Entretanto, pratica-se uma afronta à Constituição quando, tendo em vista fato gerador já consumado e cujos efeitos pecuniários ocorreram, de uma forma travestida reconsideram-se o evento impondível como passível de isenção tardia, e cria-se, para tanto, um mecanismo legal de compensação em exercícios futuros.

Assim é que, após tantas especulações teóricas, chega-se ao ponto verdadeiramente básico da questão: retroativa ou retrospectiva, oneradora ou benéfica, a norma tributária encontra sua efetiva resistência, na verdade, na garantia da intangibilidade do ato jurídico perfeito. Esse princípio impede que as garantias de índole tributária recebam tratamento unilateral e, claro, apenas pró-contribuinte: a atividade impositiva estatal conquista igualmente, de seu lado, a proteção que a Constituição dispensa ao patrimônio de modo imediato — e, mediamente, à própria segurança jurídica, corolário do Estado de Direito.

Indubitável que as normas impugnadas afrontam o ato jurídico perfeito. E aí não se resume tão-só ao fato gerador, mas, também, ao recolhimento do tributo nos moldes da legislação própria e pretérita. Em resumo: para a pessoa jurídica, o imposto de renda devido no período-base de 1990 foi recolhido no exercício seguinte e esses acontecimentos — o fato gerador e seus efeitos pecuniários — alcançaram intangibilidade por força da garantia do ato jurídico perfeito. Impossível cogitar desses mesmos acontecimentos, já consumados, para projetar novos efeitos tributários para o ano de 1993, pois a imutabilidade do fato gerador está, para o contribuinte, na mesma proporção da receita auferida à conta do recolhimento do tributo devido para o Fisco.

Objetivamente falando, se é vedado alterar o fato gerador para majorar tributo — e aumentar a despesa do contribuinte —, da mesma forma não se pode considerar o montante devido para além do exercício próprio, pois, nesse caso, a "isenção tardia" conduziria à diminuição da receita pública. Há uma ultratividade do evento já tributado: tendo sido fator de arrecadação em determinado exercício, o mesmo fato transforma-se em causador de dedução em outro exercício.

A garantia do ato jurídico perfeito, nessa hipótese, coloca-se a favor do ente público, pois o fato gerador que enseja o recolhimento legítimo não pode, graças a uma legislação posterior à ocorrência de ambos, tornar à vida para servir de virtual desconstituição de patrimônio público. Idêntica irregularidade ocorreria se a legislação do Imposto de Renda estatuisse que as despesas deduzidas na última declaração deveriam, para a declaração seguinte, ser computadas na determinação do montante a ser recolhido: por exemplo, despesas médicas realizadas em 1989 e deduzidas em 1990 ingressariam, por força de lei nova, no cômputo do imposto devido no exercício de 1990 e pago em 1991.

Daí se constatar que, seja o efeito da lei tributária benéfica ou prejudicial ao cidadão ou ao fisco, de todo modo a nova utilização de ato jurídico perfeito é inconstitucional.

Precisamente isto fazem as normas argüidas: dão efeitos ultrativos a pontos que dizem respeito ao biênio 1990-1991 — respectivamente período-base e ano de recolhimento. Tendo em vista o quanto se argumentou até então, vale notar que não interessa a quem a lei está prejudicando, pois a proteção ao ato jurídico perfeito é, entre Fisco e contribuinte, axiologicamente neutra. A mera invocação de fatos e efeitos já aperfeiçoados basta a que, em juízo de controle de constitucionalidade, se reprove a norma em questão.

V

De árdua constatação, por seu turno, a alegada inconstitucionalidade por tratamento desigual a contribuintes em situação semelhante: não dão indícios as normas impugnadas de, abstratamente, fazerem outorga discriminatória de benesses ou malefícios. Parece, data venia, que, se porventura existente esse tratamento desigual, sua verificação há de repontar, na via judiciária, à conta da apresentação de casos concretos, cujas peculiaridades conduziram a uma aplicação anti-isonômica do acervo normativo em questão.

Importa pouco, entretanto, não seja aferível em abstrato a inconstitucionalidade típica do tratamento diversificado. De todo modo a contrariedade à Constituição surge no trato irregular de atos jurídicos já aperfeiçoados. Presente esta circunstância, parece plausível concordar com a procedência do pedido, ressaltando que o Ministério da Economia, pela voz de sua Procuradoria Geral, estima "venha efetivamente de ser decretada a sua suspensão liminar" (Parecer PGFN/CAT/nº 452/92).

VI

Estás, Excelentíssimo Senhor Consultor Geral, as informações.

Brasília, 11 de maio de 1992.

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Consultor da República

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

PORTARIA Nº 49-N, DE 13 DE MAIO DE 1992

A PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 83, inciso XIV, do Regimento Interno do IBAMA, aprovado pela Portaria Ministerial nº 445, de 16 de agosto de 1989, tendo em vista o disposto no artigo 1º, incisos VII, X e XIII, do anexo I, do Decreto nº 78, de 05 de abril de 1991, combinado com o artigo 1º, incisos I, II, V, VI, § 2º, e com os artigos 2º e 3º, todos da Lei nº 7679, de 23 de novembro de 1988, e o que consta do Processo IBAMA nº 02001.001662/90-05, resolve:

Art. 1º - Proibir, anualmente, no período de 15 de maio a 31 de julho, o exercício da pesca de robalo, robalo branco e camurim ou barriga mole (*Centropomus parallelus*, *Centropomus undecimalis*, *Centropomus spp*), no litoral e águas interiores dos Estados do Espírito Santo e Bahia.

§ 1º - Será tolerado o desembarque das espécies acima especificadas até o dia 16 de maio de cada ano.

§ 2º - É vedado o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização de robalo capturado durante o período de defeso.

Art. 2º - Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas as penalidades previstas na Lei nº 7679, de 23 de novembro de 1988 e demais legislação complementar.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria IBAMA nº 1030, de 02 de julho de 1990.

MARIA TEREZA JORGE PÁDUA

(Of. nº 465/92)

REVISTA
DO
INSTITUTO HISTÓRICO
E
GEOGRÁFICO BRASILEIRO



REVISTA DO
INSTITUTO HISTÓRICO E
GEOGRÁFICO BRASILEIRO

Os temas históricos brasileiros
em uma publicação trimestral
que reúne estudos,
documentos; conferências,
reuniões e toda a produção
científica do IHGB.

Informações:

IMPRENSA NACIONAL

SIG — Quadra 06 — Lote 800 Brasília — DF — CEP: 70604-900
Fone : (061) 226-6812